



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/766/2026, de 11 de agosto, por la que se modifica de oficio la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), como consecuencia de su revisión para la adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico. Expte.: 030-26-ROLE.

Vistas las actuaciones que constituyen el expediente, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de Votorantim Cementos España, S.A., con código PRTR 01497, se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Resolución, de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de Cementos Cosmos, S.A. B.O.C. y L. n.º 154, 10 de agosto de 2016

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al B.O.C. y L.</i>	<i>Motivo (1)</i>
Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General de Fomento y Medio Ambiente	B.O.C. y L. n.º 113, 9 de junio de 2020	MS 1–Valorización energética de residuos.
Orden FYM/1505/2020, de 9 de diciembre	B.O.C. y L. n.º 264, 23 de diciembre de 2020	MNS 10–Utilización de orujillo de aceituna como combustible y de escorias de acería como materia prima. MNS 11–Almacenamiento de yeso térmico.
Orden FYM/1252/2021, de 17 de octubre	B.O.C. y L. n.º 206, 25 de octubre de 2021	MNS 12–Uso de combustibles alternativos, nueva codificación residuos, sustitución de enfriador de clínker y otros.

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al B.O.C. y L.</i>	<i>Motivo (1)</i>
Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental	B.O.C. y L. n.º 246, 23 de diciembre de 2021	CT 1–Cambio de titularidad de CEMENTOS COSMOS, S.A. a VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A.
Orden MAV/1085/2022, de 24 de agosto	B.O.C. y L. n.º 169, 1 de septiembre de 2022	MNS 13–Uso de combustible derivado de residuos (CDR) en el quemador principal.
Orden MAV/1954/2022, de 22 de diciembre	B.O.C. y L. n.º 4, 9 de enero de 2023	MNS 14–Mejora de la eficiencia energética en la línea del intercambiador.
Orden MAV/656/2024, de 27 de junio	B.O.C. y L. n.º 129, 4 de julio de 2024	MJ 1–Modificación por sentencia judicial y corrección de errores.
Orden MAV/931/2024, de 20 de septiembre	B.O.C. y L. n.º 190, 30 de septiembre de 2024	MNS 15–Utilización de nuevas materias primas alternativas (cenizas de biomasa y residuos de mortero).
Orden MAV/392/2025, de 14 de abril	B.O.C. y L. n.º 76, 22 de abril de 2025	MNS 16–Incorporación de CDR al precalcinador y nuevas instalaciones para almacenamiento y dosificación de CDR al quemador principal.
Orden MAV/1471/2025, de 18 de diciembre	B.O.C. y L. n.º 249, 29 de diciembre de 2025	MNS 17–Aprovechamiento de gases calientes para el secado de cenizas.

(1) Motivo: CT – Cambio de titularidad. MJ – Modificación por sentencia judicial. MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial.

Segundo.– La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, mediante informe de 13 de abril de 2026 e informe de corrección de errores de 16 de abril de 2026, propone modificar el condicionado ambiental de la autorización ambiental otorgada por Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a la planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de Los Vados (León), titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), y justifica la necesidad de revisar la autorización ambiental para su adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

Tercero.– Mediante Orden de 7 de mayo de 2026, del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se acuerda iniciar el procedimiento de revisión de la autorización ambiental otorgada por Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a la planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), para su adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

Cuarto.– Con fecha 4 de junio de 2026 se inicia el trámite de audiencia al promotor de la instalación no habiéndose presentado alegaciones en el mismo.

Quinto.– El 16 de julio de 2026, la Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de 3 de junio de 2026, notificado al titular de la autorización el 4 de junio de 2026, propone la modificación de oficio de la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), como consecuencia de su revisión para la adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para iniciar el presente procedimiento es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), en relación con el artículo 19 de dicho texto refundido, así como con el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 31 de diciembre de 2016, (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación) y con el artículo 16 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de Emisiones Industriales).

Segundo.– Conforme a lo previsto el artículo 24 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la revisión de la autorización ambiental se rige por lo establecido en la normativa básica estatal y se llevará a cabo en los supuestos previsto en la citada normativa, así como en los establecidos en el apartado 3 del mencionado artículo 24.

Tercero.– En el artículo 26.4.e) del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se prevé que la autorización ambiental será revisada de oficio cuando así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación.

En el caso que nos ocupa, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, mediante informe de 13 de abril de 2026 e informe de corrección de errores de 16 de abril de 2026, justifica la necesidad de revisar la autorización ambiental otorgada por Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a la planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), para adaptarla a la normativa en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico, en concreto al nuevo Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. La adaptación conlleva la modificación del canon de vertido, con efecto desde el 11 de febrero de 2023, recogido en el epígrafe 2.1. Canon de Control de Vertidos, del Anexo IV, Informe del Organismo de Cuenca, en relación con el vertido de aguas residuales procedentes de la planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), de la autorización ambiental otorgada por Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Cuarto.– Como consecuencia de la revisión procede la modificación de la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), para su adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

En concreto, en el Anexo IV de la citada Resolución de 29 de julio de 2016 se modifica el epígrafe 2.1. «Canon de Control de Vertidos».

Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de hecho y considerando lo dispuesto en el artículo 24.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Vistos los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general y pertinente aplicación,

RESUELVO

Modificar la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), como consecuencia de su revisión para la adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico, en los siguientes términos:

En el Anexo IV Informe del Organismo de Cuenca, el epígrafe 2.1 queda redactado como sigue:

2.1.– CANON DE CONTROL DE VERTIDOS

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el importe del canon de control de vertidos (C.C.V.) es el siguiente:

$$\text{C.C.V.} = V \times P_u$$

$$P_u = P_b \times C_m$$

$$C_m = C_2 \times C_3 \times C_4$$

Siendo

V = Volumen del vertido autorizado (m³/año).

P_u = Precio unitario de control de vertido.

P_b = Precio básico por m³ establecido en función de la naturaleza del vertido.

C_m = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C₂ = Coeficiente en función de las características del vertido.

C₃ = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C₄ = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido 1: NO2400266 Aguas de refrigeración-Cementos-Toral

$$V = 70.110 \text{ m}^3/\text{año}$$

$$P_b = 0,04377 \text{ euros/m}^3 \text{ Agua Residual : Industrial}$$

$C_m = 0,02000$ Aguas de refrigeración con un volumen menor que 100 Hm^3 y con valores límite de emisión inferiores a normas de calidad

$P_u = 0,04377 \times 0,0200 = 0,00088 \text{ euros/m}^3$

Canon de Control de Vertidos = $70.110 \times 0,00088 = 61,70 \text{ euros/año}$

Vertido 2: NO2401047 Purgas de refrigeración-Cementos-Toral

$V = 1.890 \text{ m}^3/\text{año}$

$P_b = 0,04377 \text{ euros/m}^3$ Agua Residual : Industrial

$C_2 = 1,09$ Industrial clase 2

$C_3 = 0,50$ Con tratamiento adecuado

$C_4 = 1,25$ Zona de Categoría I

$C_m = 1,09 \times 0,50 \times 1,25 = 0,68125$

$P_u = 0,04377 \times 0,68125 = 0,02982 \text{ euros/m}^3$

Canon de Control de Vertidos = $1.890 \times 0,02982 = 56,36 \text{ euros/año}$

Canon de Control de Vertidos Total = $61,70 + 56,36 = 118,06 \text{ euros/año}$

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización ambiental o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO